

1500899-88.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais, os quais, na data dos fatos, diligenciaram após receber delação de um popular indicando que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500899-88.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171973/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25759228 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2171973 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JONAS NICOLETTI TOMÉ

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

26/09/2022

Em 26 de setembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JONAS NICOLETTI TOMÉ, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Monique Campos Fidencio OAB 449167/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Daniel da Silva Martino (GCM) e Ademir José Vicente (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquiries fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já

estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu JONAS NICOLETTI TOMÉ, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 61, II, j, do Código Penal, eis que, no dia 25 de junho de 2022, por volta das 16h24, na Rua Isaltino Campos Vieira, nº 261, Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí/SP, supostamente trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 02(duas) porções de cocaína com peso bruto aproximado de 1,92 grama, 10(dez) porções da mesma droga com peso bruto aproximado de 9,32 gramas e 03(três) porções de cocaína com peso bruto aproximado de 2,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da Denúncia, na data dos acontecimentos, Guardas Civis Municipais achavam-se em patrulhamento de rotina quando receberam delação de que, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Bar do Gordo, JONAS estaria comercializando drogas, sendo descritas as vestes que o acusado trajava, bem como informado que os entorpecentes eram por ele guardados em um terreno situado nas imediações. Ato contínuo, os Agentes Públicos avistaram o acusado no bar mencionado na denúncia, sendo que JONAS, ao notar aproximação da viatura, mudou de comportamento e, embora segurasse um copo vazio, simulou estar ingerindo algo, razão pela qual fora abordado pela guarnição e, em revista pessoal, foram encontradas em seu poder 02(duas) porções de cocaína embaladas a vácuo, além de R\$28,00 (Vinte e Oito Reais), em dinheiro. Assim é que, ao ser instado, JONAS disse, inicialmente, ser usuário de drogas, mas, ao perceber que os Guardas se dirigiam ao terço indicado na denúncia, prontamente disse: perdi, senhor, estou vendendo pó. É dos autos que, no supracitado terreno, foram localizadas outras 10(dez) porções de cocaína embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas em poder do acusado e, dentro de um saco de veludo, mais 03(três) porções de cocaína embaladas em microtubos. O réu foi notificado (fl. 74) e apresentou Defesa Prévia (fl. 81/83), após o que, por Decisão prolatada no dia 19 de setembro de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 91/93). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes à fl. 20/21, bem como Certidões de Distribuição Criminal às fls. 22 e 23. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido acusatório merece ser julgado PROCEDENTE, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de drogas, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo auto prisão em flagrante (fl. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação preliminar (fls. 08/09), pelo laudo de exame pericial em substâncias entorpecentes (fls. 53/56) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu JONAS NICOLETTI TOMÉ, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 12), manteve-se silente. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que havia acabado de chegar da empresa, foi buscar os entorpecentes, ficou sentado dentro do bar esperando. Havia três meninos traficando na rua. Em momento algum traficou, estava

com a vestimenta do seu trabalho, óculos, luvas e com sua blusa. Quando eles foram ao terreno, ele nem conseguiu ver pois ficou com a cabeça abaixada. Eles reviraram o bar e o terreno e como ele estava com as duas porções eles deduziram que foi ele. No momento da abordagem ficou em silencia porque estava errado. Quando os guardas estavam se aproximando ficou com medo pois ali é biqueira e ele havia comprado as duas porções. Não conhecia esse guardas, nunca foi abordado e nunca tomou nenhum enquadro da policia. Os guardas falaram contra ele porque ele ficou quieto. Os meninos fugiram quando os guardas se aproximaram. Trabalha na empresa Yasaki, com registro. Ganha cerca de R\$1780,00. É solteiro. Nunca foi processado. Perguntas da acusação - não tem o comprovante de entrada e saída pois é um papelzinho e é fácil de perder. Em relação ao fato dos guarda querem acusá-lo, no momento da ação apenas ele estava com droga. Não deve para nenhum traficante. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o réu, com nítida intenção de se ver livre de sua responsabilidade criminal, admitiu tão somente a propriedade das drogas que, efetivamente, foram encontradas em seu poder, declinando, contudo, que as substâncias eram destinadas ao seu próprio consumo, versão que, no entanto, restou isolada das demais provas amealhadas aos autos, senão vejamos. Com efeito, a testemunha Daniel da Silva Martino, Guarda Civil Municipal, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 10), disse que estavam em Patrulhamento com o canil GCM da nas imediações da vila Angélica, quando foram solicitados por um popular que os informou que defronte ao Bar do Gordo, local já conhecido pelo comércio de entorpecentes, um rapaz de nome JONAS trajando blusa azul e calça camuflada estaria pegando algo em um terreno e vendendo para usuários. Contou quem, em posse de tais informações, dirigiram-se até o referido bar e, ao passarem em frente ao local, avistaram o acusado que, que ao notar a viatura, mudou de comportamento e, mesmo com um copo vazio em mãos, simulou que iria ingerir algo, a fim de tentar ludibriar a equipe. Relatou que, na sequência, procederam à abordagem do réu e, em revista pessoal, foram encontradas 02(duas) porções de cocaína tipo Aricanduva, além de R\$28,00 (Vinte e Oito Reais), em espécie. Disse que, ao ser indagado, JONAS disse ser usuário de drogas, mas, ao perceber um dos Guardas se dirigindo em direção às proximidades do terreno indicado na denúncia, disse: perdi senhor, estou vendendo pó porque estou endividado e preciso de dinheiro (SIC). Por fim, asseverou que, verificado o local indicado pelo réu, foram encontradas outras 10(dez) porções de cocaína tipo Aricaanduva, idênticas àquelas encontradas com o acusado, além de 03(três) pinos de cocaína, dentro de um saquinho preto de veludo. Em Juízo(depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam de patrulhamento de canil pelo bairro Vila Angelica quando fora abordados por um senhor que descreveu as vestimentas de um individuo, disse que ele atravessava a rua e pegava algo e depois fornecia aos usuários. Isso seria em frente ao bar do Gordo e o individuo chamava-se Jonas. Foram ao local identificaram o réu, o indagaram se ele tinha algo de ilícito, o réu disse que era usuário e tinha duas porções de Aricanduva em seu poder. Do outro da rua encontraram dentro de um saquinho mais porções de Aricanduva idênticas as encontradas em poder do réu. O réu acabou por confessar informalmente o trafico de entorpecentes. O réu não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente. Convergindo

em mesmo sentido, tem-se o depoimento do Guarda Civil Municipal Ademir José Vicente que, sem sede policial, corroborou apresentada pelo colega de guarnição (cf. Termo de Depoimento de fl. 11) e, nesta data, em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento quando foram abordados por um senhor que descreveu as vestimentas e o nome do réu que estava no bar do gordo. Disse que se chamava Jonas. Esse individuo atravessava a rua pegava algo num terreno e voltava e entrega as pessoas. Foram ao local, identificaram Jonas, o abordaram. O réu disse que tinha duas porções de cocaína com ele e que era usuário. Quando foram ao outro lado da rua no terreno baldio, o réu acabou por confessar. Foi encontrado no terreno dentro de um saquinho de veludo usado para guardar joias, as demais porções de cocaína. Já havia abordado o réu anteriormente mas nada foi encontrado. Em relação à validade e à eficácia

probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Guardas Cíveis Municipais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Cíveis Municipais, os quais, na data dos fatos, diligenciaram após receber delação de um popular indicando que o réu promovia o comércio de substâncias entorpecentes e, ao diligenciarem pelo local mencionado, abordaram JONAS que, na oportunidade, trazia consigo 02(duas) porções de cocaína, além de certa quantia em dinheiro angariada com a venda das drogas; 02) a localização de outras 10(dez) porções de cocaína idênticas àquelas que o acusado trazia consigo, que se achavam guardadas e armazenadas em um terreno situado defronte ao bar em que o réu se encontrava quando foi abordado, ratificando o modus operandi do acusado mencionado na denúncia, de que ele se apoderava de porções que eram mantidas no referido terreno para entregá-las a usuários que o procuravam para a aquisição dos entorpecentes; e, finalmente, 03) o laudo pericial de fls. 135/137, o qual concluiu que as substâncias apreendidas nos autos tratam-se, efetivamente, de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como drogas ilícitas. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo das rés de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a denúncia oferecida por um popular, evidenciando, assim, que o comércio de drogas promovido por JONAS era conhecido nas imediações, dirimindo, desta forma, eventuais dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes que, diversamente do que sustenta o acusado, eram mesmo destinadas ao comércio ilícito. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a

quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – trazer consigo, guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser

imposta, observando-se o disposto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao acusado, razão pela qual deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa. Na segunda fase do sistema

trifásico, não vislumbro circunstâncias legais atenuantes e/ou agravantes a serem reconhecidas nesta etapa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Ademais, não bastasse a inexistência de nexos entre o crime perpetrado e situação calamitosa, destaque-se, ainda, que o delito fora praticado no dia 25 de junho de 2022, ou seja, após o período de calamidade pública provocado pelo coronavírus, não havendo se falar, portanto, na incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, j, do Código Penal. Em terceira e derradeira fase, presentes na integralidade os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos não extrapolam a reprovabilidade normal contida no tipo penal ao qual o acusado se vê incurso, reduz a pena na fração máxima de 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade, a primariedade do réu e, por fim, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas que o desabonem. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas na razão de uma hora por dia de condenação, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Nos termos do artigo 44, §4º, do Estatuto Repressor, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das penas substitutivas, iniciando-se o cumprimento da reprimenda corporal no regime inicial já fixado, a saber: o aberto. Ad argumentandum tantum, nada obstante a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito que causa demasiado desassossego à ordem pública, consigno que a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em hipóteses como a dos autos seguem o recente entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 596.603, onde se estabeleceu diretrizes que devem ser observadas durante a aplicação da pena em casos de tráfico privilegiado. Finalmente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta, pois, prejudicada a concessão do sursis penal, do artigo 77 do Estatuto Repressor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu JONAS NICOLETTI TOMÉ, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - “Lei de Drogas”, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em a)

prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e b) prestação pecuniária no valor de 01(um) salário mínimo. DEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que o réu permaneceu solto durante toda a ação penal, não sobrevivendo razões que possam reclamar a imposição da medida extrema, destacando-se, ainda, que, nesta oportunidade, o acusado foi condenado a penas restritivas de direitos, espécie de sanção penal incompatível com o cárcere provisório. Sem prejuízo, se ainda não incinerados, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União (R\$ 28,00), eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Expeça-se Certidão de Honorários à Patrona Dativa nomeada à fl. 75, observando-se a tabela vigente do Convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total da pena de multa e, na sequência, intime-se o sentenciado para pagamento em 10(dez) dias. Oportunamente, expeçam-se Guias de Recolhimento e arquivem-se os autos". Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 75). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA